有沒有可能可以發加班費呢？

教育局鄭局長新輝：

基本上如果工作時間延長 1 個小時當然就要算 1 個小時，它是時薪制。當然他不是常態性，可能是今天需要特別請他幫忙，那當然就得用加班的方式來給他。

周議員麗津：

可以加班費給他。

教育局鄭局長新輝：

對，這沒有理由不給，因為是超時，除非因為他是正式的才會有補休，他也沒有所謂補休的概念，因為他是部分工時，我應該沒有講錯。

周議員麗津：

好，謝謝局長。想再請問一下工務局還是市長。安平漁港跨港大橋的部分，在 5 月 23 日，聽說是第 5 次招標，想請問一下情況如何呢？

工務局蘇局長金安：

5 月 23 日開標的時候沒有廠商投標，但是來領標的有五家。6 月 8 日要第 2 次開標，6 月 8 日只要一家就可以開標，所以也希望看看來領標的這幾家會不會有人來投標。

周議員麗津：

局長我想請問，我們的金額也增加了，為什麼會沒有人來投標呢？

工務局蘇局長金安：

目前大概是一些成本，還有缺工也蠻嚴重的。當然跨港大橋也是比較不容易的一種工程。所以大概都會是比較有經驗的廠商。目前公共工程算多，廠商他也會選擇比較容易做或者利潤比較高的，所以我們也一直在邀標，希望第 2 次能夠開標出去。

周議員麗津：

希望第 2 次，因為安平跨港大橋對安平來說真的是一條很重要的橋梁，所以拜託……

主席：（蔡議員筱薇）

謝謝周議員，現在休息到 11:30 再繼續市政總質詢。

(休息後)現在繼續進行市政總質詢，請蔡宗豪議員質詢，時間為 50 分鐘。

蔡議員宗豪：

市長，各位局長，大家午安大家好，我進入今天的主題，市長這個人應該跟你很熟，你應該知道他是誰？

黃市長偉哲：

我不熟，我知道。

蔡議員宗豪：

他是誰？你應該知道。

黃市長偉哲：

知道。

蔡議員宗豪：

張忠謀。其實張忠謀有說過一句話，我想分享給市長，包括市府團隊，他說檢驗一位好的領導人的條件之一，就是他知不知道他帶領的方向是什麼？

黃市長偉哲：

這個可以檢驗所有的企業跟政治人物。

蔡議員宗豪：

對，其實都一視同仁，就是只要是負責人的部分。

黃市長偉哲：

包括軍隊。

蔡議員宗豪：

對。老人健保這個我們的確爭取成功了，雖然過程中市長可能有一些言論。可能說這個是大灑幣的政策、敗家子的政策。

黃市長偉哲：

我沒講敗家子，我說大灑幣。

蔡議員宗豪：

好，最終是一個好的結果，就是市民朋友希望看到的。因為我們現在已經是人口老化的社會，所以這是一個對的方向。

黃市長偉哲：

是想要還是需要，我們都可以討論。

蔡議員宗豪：

我想這個政策應該也可以保持滾動式的調整，因為7月份即將開始上路了。

黃市長偉哲：

跟議員報告，一旦實施就沒有調整的空間了，就一直下去了。

蔡議員宗豪：

好，因為其實基層有很多聲音，到時候這些聲音我們也是會跟市長來說明。接下來的時間麻煩市長可不可以移動到備詢臺。這個內容是什麼我等一下會跟你說明，我們先簡單的來摸摸看這個有沒有辦法去轉。

黃市長偉哲：

斷路器？

蔡議員宗豪：

對，有沒有辦法動？

黃市長偉哲：

這個應該要拿起來才能轉吧。

蔡議員宗豪：

你就這樣撥就好，我們現在是500MA對不對，所以這臺是可以動的，我們剛剛手動是OK的，剛剛手動這臺白色的是沒有問題。那現在換一臺，這有一個殼，它的也是在裡面，市長我們試試看有沒有辦法用手來動。

黃市長偉哲：

應該要用原子筆。

蔡議員宗豪：

沒關係我有帶工具，可以動，是不是用手沒有辦法去轉？

黃市長偉哲：

它可能是安全設施不讓你隨便用手來動。

蔡議員宗豪：

對，有可能是這樣。那這還是要用工具，下一臺。它在這邊，它做得很小。我們試試看能不能用手來動好不好？可以，指甲長的話。

黃市長偉哲：

這就是斷路器。

蔡議員宗豪：

對，我等一下會放簡報跟在觀看的所有市民朋友介紹。因為我要討論的是臺南市路燈 110 年換裝的工程案，這個東西叫做漏電斷路器，簡單來說它就是在電線線路發生漏電的時候，超過保護器所限定的電流時，會在一定的時間自動斷開電源，功用是保障人體的安全，避免觸電，同時也是防止用電量過大，還有我們常常講的短路，引發電線走火。所以基本上這機器是這個電線最重要的一個保護器。

黃市長偉哲：

防止路燈會漏電，過去也曾經發生路燈漏電，電過人造成傷亡。

蔡議員宗豪：

市長，其實剛剛試的白色這一顆，第一顆可以用手動的這一顆，它已經很明顯是用手就能扳動，其實是他的缺失，不是用手可以扳動就是好的，要用工具，這是防護的措施。根據 CNS 的規定寫得清清楚楚，具有一個以上額定的電流或等等等……，最重要的一頁我已經幫你框起來，就是需要……

黃市長偉哲：

不符合 CNS 的要求

蔡議員宗豪：

對，為什麼不符合 CNS 的要求？因為要使用工具才能做切換。所以很明顯，剛剛宗豪拿斷路器給市長做測驗，那臺白色的根本就不用工具，而且連盒子都沒有，就是像冷氣的遙控器一樣開關、開關。

黃市長偉哲：

只是外面一個塑膠套而已。

蔡議員宗豪：

對，所以這是一個很大的缺失。根據 CNS 這樣規定寫得清清楚楚，上面的內容也寫需使用工具才能切換，剛才試驗有憑有據，完全不符合 CNS 的規定，是不是應該限時趕快全面下架？

黃市長偉哲：

您是說我們現在路燈裝設的斷路器？

蔡議員宗豪：

只要是裝設這一顆斷路器的是不是應該要趕快更換？

黃市長偉哲：

是，如果說他使用不符合 CNS 的標準，因為當初招標規範裡面應該會有所規範，如果他不符合招標規範的話，依照合約是可以做一些處置的，是不是可以請工務局……因為主政是工務局。

蔡議員宗豪：

沒有關係，我先把的一些細項帶過，讓市民朋友可以看得到。它在我們的開口契約寫得很清楚，我們要符合 CNS 的產品。這個檢驗的部分我想應該也有一個很大的貓膩，為什麼這樣可以通過 CNS 的標準？其實也蠻誇張的，市長這個你認同嗎？

黃市長偉哲：

我認同。

蔡議員宗豪：

好，其實魔鬼就藏在細節當中，這些路口都是裝這個斷路器的路燈，在北區文成路三段 682 巷，安南區北安路三段，南區這個離議會很近，就在永華路跟郡西路的路口。

黃市長偉哲：

您剛剛提到而且上面都有路燈編號，應該很容易查到。

蔡議員宗豪：

對，所以這部分市長你處理事情的態度，想法是怎樣？

黃市長偉哲：

我態度是為了保障市民朋友的安全，LED 路燈的變更，一般路燈變更成 LED，固然省下很多公帑跟維修經費，但是廠商必須使用符合相關契約規定的設施。

蔡議員宗豪：

對，我覺得廠商的確要使用符合規定的，但是我們在驗收的時候，市府團隊不應該先了解這個路燈最重要的安全器具，它保護的機制規定是什麼嗎？就像剛市長看到的，這個可以直接去轉，市府團隊如果有做功課就知道不符合規定，這麼大一顆。

黃市長偉哲：

當初主政機關既然訂定這樣的合約、訂定這樣的標準，就要落實去執行。

工務局蘇局長金安：

第一個，我們驗收當然是抽驗的；第二個，假如是 110 年的路燈是保固 9 年。

蔡議員宗豪：

現在不是保固的問題。

工務局蘇局長金安：

保固就是他一定要更換。

蔡議員宗豪：

好，我先繼續說明後面的。這一顆叫做 NVL-50 的子系列，就是這顆的系列是 NVL-50，但我們這顆是 NVL-50RL 系列的其中一臺，基本上它這個主形式 NVL-50，它的樣子會跟圖片上長得很相像。市長你看得到嗎？

黃市長偉哲：

字很小。

蔡議員宗豪：

很奇怪的是，就是這一臺不僅上面找不到它型號的圖片，甚至它長的樣子跟上面的完全是幾乎不相同。

黃市長偉哲：

比較接近右邊白色那個一點。

蔡議員宗豪：

那是不同型號的，那是完全不同的型號，所以市長這部分？

黃市長偉哲：

謝謝議員，您非常細心的指錯。

工務局蘇局長金安：

我們會去查驗。

蔡議員宗豪：

你應該相信高手在民間吧？

黃市長偉哲：

我相信，我相信高手在第二名，沒得標的第二名都會去檢舉他。

蔡議員宗豪：

所以市長意思是說這個是廠商去檢舉廠商，惡意檢舉？

黃市長偉哲：

我覺得廠商檢舉廠商我也接受，只要他講的是言之有據的。

蔡議員宗豪：

這個是公安問題，我覺得跟廠商互相檢舉這種事情應該沒那麼重要吧。

黃市長偉哲：

但也是違反合約的問題。

蔡議員宗豪：

OK 沒關係，我們繼續。據民間專家告知，其實我們這一臺根本就是中國製產品，移花接木。這臺迷你漏電保護開關，左邊這個圖片，它是浙江乾納公司做的。

黃市長偉哲：

剛剛你拿上來的時候我忘了看它是不是 made in China。

蔡議員宗豪：

它沒有寫 made in China。它寫 made in Taiwan，問題點來了。

黃市長偉哲：

怎麼會這樣子？

蔡議員宗豪：

左邊合格型號，這個是剛剛宗豪說的，NVL-50 主系列的樣子。其實它這個殼脫下來，因為我不是理工科專家，但是這個東西蝦皮就買得到。從中國大陸那一顆把它的外殼脫下來，跟這顆其實只有微調的差別，這有沒有造假的疑慮？我覺得可能要送標檢局。

黃市長偉哲：

嗯，標準檢驗局。

蔡議員宗豪：

什麼時候要送？

工務局蘇局長金安：

這個要看合約，有一些並沒有規定不能用中國貨，有一些是一部分。

蔡議員宗豪：

跟中國沒有關係，中國只是這顆有可能是中國大陸製的，現在講的是它可能是完全不符合標準。

工務局蘇局長金安：

你意思是寫臺製？

蔡議員宗豪：

我們剛剛已經打臉 CNS 了啊，在測試的時候它是可以轉動的。

黃市長偉哲：

您剛剛講的，第一個合約如果規定要符合 CNS，它就必須照合約走。如果合約沒有規定符合 CNS 才可以有它的空間，這是第一個。第二個，如果合約有規定說只能使用臺製的，不能使用外國。

蔡議員宗豪：

他沒有規定是用臺製還是哪裡製。

黃市長偉哲：

原諒我因為我沒有看過合約，但是我們主政的機關，合約招標文件是主政機關訂的，我們要遵守。

蔡議員宗豪：

沒有，我只是要把廠商一些可能的紕漏把它揭露出來而已。當然這個是因為民眾的告知，我們是九成相信，當然還是要送給有公證機關認定的標檢局才是最好的，因為我也想送臺灣電力……但我是個人，沒有辦法來檢送，OK 嗎？所以這個部分應該要給……

黃市長偉哲：

我可以跟議員承諾，我們會全面去瞭解檢測，然後把中間您剛剛提到至少那三個，還有更多個，查察是不是合乎合約規範，如果不合乎合約規範，我們馬上就該移送你剛說的標檢局。

蔡議員宗豪：

那要查的時間會不會太久？你說查完之後會馬上送，我先講完後續，因為他還有一些問題。根據開口契約的規定，這臺機器 CNS 規定的備註它最重要就是啟斷容量 IC 值，當電線短路還有一些故障的時候，它能負荷的數值能到多少？基本上要 10KA，這個是臺灣中華民國訂定的 CNS 標準。基本上我覺得最大的問題除了剛剛我們講它外觀已經不符合 CNS 的標準，根據大陸的，就是剛剛帶到浙江那一臺，它的 KA 值只有 2.5，這個還能拖嗎？市長請你回答。

黃市長偉哲：

謝謝你提供資料，我相信不能拖了。所以你提供這個資料如果經查屬實，馬上就該依照合約跟廠商要求全面更換，還是依照合約該要求廠商如何做。

蔡議員宗豪：

我們先確定到底它的 KA 值能保護的額度到多少。

黃市長偉哲：

因為這個牽涉到電路斷路器是不是能夠正常發揮功能。

蔡議員宗豪：

是，它其實很多問題，這個我想是最嚴重的。因為它能不能在意外發生的時候即時保護路燈，不要有一些意外，可能短路，可能一些火花，市長知道我的意思嗎？

黃市長偉哲：

我懂，如果斷路器不能發揮功能的話，到時候造成生命的受害我覺得是很嚴重。

蔡議員宗豪：

市長你看,這些路燈不是在路邊,它是在很多人的住家旁邊,最右邊是在北區Costco,其實這邊都在北區，都是在住家旁邊，甚至是在很多人的公司外面就有路燈。如果發生意外，通常短路或者是電量突然間很大的時候，不一定是只有單一一根路燈會遇到這個狀況，是整條路都會有這狀況。

黃市長偉哲：

我們都看過那段影片，積水的時候……

蔡議員宗豪：

對，那我們整條路燈都是用這個，它有什麼保護值？

黃市長偉哲：

如果是這樣的話，造成周邊民眾的……

蔡議員宗豪：

公共危險嗎？

黃市長偉哲：

或者是過往民眾的生命安全，這就是公共危險。

蔡議員宗豪：

這些區域全部都是安裝這一顆，中西區、北區、南區、安南區、安平區、西港、七股、東區。

黃市長偉哲：

我相信你講得對。

蔡議員宗豪：

我講的當然對啊。

黃市長偉哲：

嗯，有時候你講的也不見得是對，但是我講說你剛剛講這個對。

蔡議員宗豪：

市長我只是要說，現在這個我已經陳報給你，意外不知何時會發生，是不是要趕快來做處理？是不是right now，等一下會議結束之後趕快請工務局去查。

黃市長偉哲：

儘速，而且坦白講廠商要做一定有動機，動機就是要節省成本，為了節省他的成本把大眾安全放在危險的境地這是不允許的。

蔡議員宗豪：

好OK，這個部分請市長加油，還有局長要趕快去查清楚。

黃市長偉哲：

謝謝議員提供。

蔡議員宗豪：

不能開玩笑。下一個，地政局陳局長，請問一下這案件是市辦重劃還是公辦重劃？

地政局陳局長淑美：

向議員報告，這一案是公辦重劃。

蔡議員宗豪：

公辦重劃，那是地政局自己辦的還是委外？

地政局陳局長淑美：

是我們自己辦的，委外的部分是指地上物查估是委外，我們有請估價師來查估。

蔡議員宗豪：

好，那我問一下，應該先說我們都尊重市府行政做的決策，因為市長有行政權，你要決定哪一邊先做，哪一邊暫停之後再做，這個市長有……

黃市長偉哲：

我都會尊重他們專業的判斷。

蔡議員宗豪：

那我想問一下這個案件是在黃市長時期做的，還是在賴清德市長？

地政局陳局長淑美：

向議員報告，我不曉得議員關切的點在哪裡，不過我先報告一下這個部分之前都市計畫可能在賴市長的任內就陸陸續續有在研討，宣布這個重劃要啟動是在市長任內。

蔡議員宗豪：

哪個市長？

地政局陳局長淑美：

黃市長任內。這一區有一個問題，就是說它產權比較複雜。過去因為前地主交易的關係，它的土地所有權人跟地上物所有權人是不同的。

蔡議員宗豪：

局長，我等一下會說明，這我等一下會說。市長你看一下這很像以前的眷村。現場至少 20 幾棟的房子還有人住在那邊。難道市府在做決定之前沒有看到房子的存在嗎？

黃市長偉哲：

有啊，所以才有地上物查估。

蔡議員宗豪：

來，我秀一張圖片，這是民國 67 年的房屋買賣契約，這是一個很正式的契約書。上面有一個註記寫該筆農地下編為農業區，受都市計畫的限制不得分割。將來可分割的時候會分割辦理登記給承買人。

地政局陳局長淑美：

議員這就是一個重點了。

蔡議員宗豪：

對，這就是一個重點沒有錯。前地主楊來勇還沒有跟現在的那些買主們，就是現在這些住戶，他們的糾紛還沒有處理好

地政局陳局長淑美：

他們現在還在訴訟當中。

蔡議員宗豪：

沒有錯，但為什麼 2 年前這個地主沒有依規定就可以登記給現在這個買家？現在這個地主趙健在。這趙健在是民進黨的高層，也是現任唐榮鋼鐵的董事長。請問市長還有各位局長，在場沒有房子的舉手好不好？名下沒有房子的舉手，攝影機麻煩幫我帶一下。

全部都有房子，除了市長沒有房子。

黃市長偉哲：

我住的房子是在太太的名下。

蔡議員宗豪：

好OK，繼續帶一下，買房子之前沒有去看房子的舉手，一定都會看的嘛，買房之前怎麼可能不會去看房。這個這麼大的土地要買之前怎麼不會先去看？上面明明有住人啊？

地政局陳局長淑美：

是不是跟議員補充一下？

蔡議員宗豪：

市長，你跟這個趙建在有沒有私交？

黃市長偉哲：

沒有。

蔡議員宗豪：

他現在自認為是民進黨的高層，在調解委員會，他是前民進黨高雄縣的主委。

黃市長偉哲：

他是地主就對了？

蔡議員宗豪：

對，現在地主。他在調解委員會的時候跟這些住在這邊50幾年的住戶嗆東嗆西，他說這些住戶辛辛苦苦買的這個房子，就當做這幾年繳的房租，民國67年買20幾萬是多大一筆錢？他是這樣欺負臺南市民，很跋扈！當作臺南好欺負嗎？

黃市長偉哲：

所以現在在訴訟中是不是？地主跟現住……

蔡議員宗豪：

應該說這邊的住戶跟原本楊來勇先生還有這位趙先生都在訴訟當中。

黃市長偉哲：

三方訴訟？

蔡議員宗豪：

三方都有。

黃市長偉哲：

楊來勇他以前應該是國民黨的成員吧？

蔡議員宗豪：

先前的糾紛都還沒有處理好，那你去買這塊地的時候明明就有看到上面有住人，不是嗎？

黃市長偉哲：

我們沒有買。

蔡議員宗豪：

我不是說你，我說這位趙先生，是吧？

地政局陳局長淑美：

議員要不要我說明一下？這個部分是這樣子，在我們辦理重劃之前，或者說在都市

計畫之前，它是都市計畫內的農業區。

蔡議員宗豪：

現在變住宅區嘛？

地政局陳局長淑美：

都市計畫內的農業區早期因為它就是農業區，所以不可以蓋房子，不可以做住家。所以當時楊先生……

蔡議員宗豪：

你不要一直強調前面那一段。重點是後面這一段，這些住戶會不會被強行趕走不知道，他們有收到公文。

地政局陳局長淑美：

這個部分都市計畫內農業區做住宅是違法的，所以住戶才會跟楊先生有一個訴訟。您剛出示的那份合約，楊先生的合約我們也看過一份。那一份就是他連土地都賣了，但是他並沒有過戶，而且他又把它做移轉。

蔡議員宗豪：

對阿，這就是他們的糾紛，他們的糾紛還沒有完成。

地政局陳局長淑美：

對，這部分涉及了私權的爭執，沒有錯。

蔡議員宗豪：

這個是私人的部分，我們有沒有辦法可以協助這些受災戶？

地政局陳局長淑美：

是，我們現在就正在協助。

蔡議員宗豪：

他們是永康地區，也不是我中西區、北區的選民，但我是臺南市議員，你是臺南市官員！他們是臺南的市民。

地政局陳局長淑美：

跟議員報告，就私權爭執的部分他們已經在訴訟當中，所以就是尊重法院的判決。

蔡議員宗豪：

現在地主已經不是楊先生，是現在的趙先生。趙先生在協調委員會的當下是沒有要跟這些住戶去談的。

黃市長偉哲：

冒昧地請問一句，土地是不是楊先生賣給趙先生，那房子是楊先生賣給現在的住戶，是不是這樣子？

蔡議員宗豪：

後面那句可以再講一次嗎？

黃市長偉哲：

土地是楊先生賣給趙先生，房子是楊先生賣給現住戶是不是？

蔡議員宗豪：

沒有這件事情。

地政局陳局長淑美：